

무연고청소년 보호 및 정착지원 예규

제1조(목적) 이 예규는 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제11조의2, 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제25조의2 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제1조의2에 따른 무연고청소년의 보호 및 정착지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(주체별 역할) ① 무연고청소년의 보호 및 정착지원 업무는 통일부장관, 법 제10조에 따른 정착지원시설의 장(이하 "하나원장"이라 한다), 법 제11조의2제1항에 따라 선정된 보호자, 법 제11조의2제3항 및 규칙 제1조의2에 따른 민간단체 및 법 제30조에 따른 북한이탈주민지원재단(이하 "재단"이라 한다) 이사장이 상호협조를 통해 추진한다.

② 제1항에 따른 각 주체는 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 통일부장관

가. 무연고청소년 관련 법령 정비 및 제도 총괄 조정

나. 무연고청소년 보호 및 지원 심의위원회 운영

다. 무연고청소년 현황 및 통계 관리

2. 하나원장

가. 무연고청소년의 정착지원시설(이하 "하나원"이라 한다) 내 보호

나. 무연고청소년의 사회편입 적응을 위한 지원

3. 보호자

가. 거주지 전입이후 무연고청소년의 거주·생활지원 등 시설보호

나. 거주지 전입이후 무연고청소년에 대한 교육지원

4. 민간단체

가. 무연고청소년 보호 및 지원을 위한 정책 제언

나. 무연고청소년의 교육 및 취업 관련 정보 제공

5. 재단 이사장

가. 거주지 전입이후의 보호 및 지원 총괄

나. 무연고청소년에 대한 정착 실태조사

다. 보호단체 등의 관리

제3조(심의위원회의 설치 및 운영) ① 통일부장관은 무연고청소년의 보호 및 정착지원에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 무연고청소년 보호 및 지원 심의위원회(이하 "위원회"이라 한다)를 둔다.

1. 법 제11조의2제1항에 따른 무연고청소년의 보호자 선정

2. 법 제11조의2제6항에 따른 무연고청소년의 후견인 선임 필요여부

3. 영 제25조의2제2항에 따른 무연고청소년 보호자의 변경 및 취소

4. 정착금 관리, 주거지원 등 거주지 전입 이후 무연고청소년 개인별 보호 및 정착지원 방안

5. 그 밖에 무연고청소년의 보호 및 지원을 위하여 통일부장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 위원회는 위원장 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다. 위원장은 북한이탈주민 관련 정책을 총괄하는 부서의 장이 되며, 위원은

다음 각 호의 사람이 된다.

1. 당연직 위원 : [자립지원과장](#), 하나원 교육훈련과장, 재단 교육지원
부장
 2. 위촉직 위원 : 규칙 제1조의2에 따른 민간단체 관계자 또는 북한이
탈주민 정착지원, 청소년, 교육 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한
자 중에서 통일부장관이 위촉하는 자
- ③ 위원장 및 당연직 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 하
고, 위촉직 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.
- ④ 통일부장관은 위원이 질병 등 기타 직무를 수행할 수 없는 부득이
한 사유가 있다고 판단될 때에는 임기 만료 전에 해촉할 수 있다.
- ⑤ 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하여 소집하는 때에 개최하며,
위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면으로 진행할 수 있다.
- ⑥ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수
의 찬성으로 의결한다.
- ⑦ 위원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에
서 제척된다.
1. 위원이나 그의 배우자가 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의
당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
 2. 위원이나 그의 배우자가 해당 안건의 당사자와 친족인 경우
 3. 위원이나 그의 배우자가 최근 3년 이내에 해당 안건의 당사자가 속
한 법인·단체 등에 재직한 경우

4. 위원이나 그의 배우자가 속한 법인·단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인인 경우

⑧ 위원장은 심의안건의 사전검토를 위하여 5인 이내의 위원으로 소위원회를 구성할 수 있다.

⑨ 위원장은 위원회 운영을 위해 필요한 때에는 해당 무연고청소년 및 그 보호자, 관계 공무원 또는 관련 전문가의 의견을 들을 수 있다.

⑩ 위원회에 출석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만 공무원인 위원장 또는 위원이 그 소관업무와 관련하여 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제4조(하나원 내 보호 및 지원) ① 하나원장은 법 제11조제1항에 따라 무연고청소년을 보호하는 기간 동안 다음 각 호의 보호 및 지원을 한다.

1. 법 제11조의2제2항에 따라 무연고청소년의 보호자를 선정할 때에 고려해야 할 사항에 대한 조사 및 파악

2. 법 제15조에 따른 사회적응교육 실시

3. 법 제19조 및 제19조의3에 따른 가족관계 등록 창설 및 주민등록신고 지원

4. 법 제21조에 따른 정착금 지급을 위한 통장 개설

② 하나원장은 제1항제1호에 따라 조사·파악한 정보를 해당 무연고청소년의 보호 및 지원에 관한 위원회의 심의가 진행되기 전에 위원장에게 제출하여야 한다.

③ 하나원장은 필요한 경우 성년이 아닌 무연고청소년의 거주지 관할 기초지방자치단체장에게 아동복지법 제15조제1항에 따라 보호조치를 의뢰할 수 있다.

제5조(정착금 관리 등) ① 재단 이사장은 무연고청소년이 하나원 퇴소 시 무연고청소년과 보호자 등의 동의하에 제4조제1항제4호의 통장을 인수받아, 법 제21조에 따라 무연고청소년에게 지급된 정착금을 관리한다.

② 재단 이사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 정착금 및 그 관리내역을 해당 무연고청소년에게 인도할 수 있다.

1. 보호기간 중 만19세 이상의 직계혈족이 국내에 입국한 경우
2. 보호기간 중 법정대리인(후견인)이 지정되었을 경우
3. 무연고청소년이 만19세에 도달하였고 생활능력이 있다고 판단되는 경우

③ 제2항제3호의 생활능력이 있다고 판단하는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어야 한다.

1. 대학에 입학 후 1학기 이상 재학 중인 경우
2. 무연고청소년이 취업 후 6개월 이상 지속적으로 재직 중인 경우

④ 제1항에도 불구하고, 무연고청소년이 의료비 등 긴급한 필요가 있어 정착금의 일부를 청구할 경우 재단 이사장은 해당 금액을 지급할 수 있다.

제6조(주거지원) ① 통일부장관은 법 제11조의2제1항에 따라 선정된 보

호자가 무연고청소년을 보호하고 있는 기간 동안 해당 무연고청소년에 대한 법 제20조의 주거지원을 유예할 수 있다.

② 제1항에 따른 보호자의 보호 기간이 종료되는 경우에는 재단 이사장은 하나원장에게 해당 무연고청소년에 대한 주거지원을 의뢰한다.

제7조(협조체계 구축) ① 통일부장관은 무연고청소년의 정착 보호 및 정착지원에 관한 협의를 위하여 하나원장, 재단 이사장, 보호자, 민간단체 관계자 등과 협조체계를 구축한다.

② 재단 이사장은 법 제30조제4항제6호에 따라 무연고청소년의 보호를 위하여 신규 협력 단체를 적극 발굴하는 등 관련 민간단체와 긴밀히 협력한다.

③ 재단 이사장은 무연고청소년의 효과적인 보호를 위하여 보호자가 대표로 있는 기관·시설에 재정적 지원을 하거나 무연고청소년이 거주·생활하고 있는 지역의 관련 기관·단체와의 연계를 통해 학업, 심리상담, 직업체험 등을 지원할 수 있다. 이 경우 재단 이사장은 전단의 재정적 지원이 효율적으로 집행될 수 있도록 관리·감독한다.

④ 재단 이사장은 제3항의 재정적 지원을 받은 기관·단체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재정적 지원을 중단하거나 그 금액의 전부 또는 일부를 반환하게 할 수 있다.

1. 다른 기관·단체의 유사사업과 중복 지원을 받은 경우

2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제11조의2제1항에 따른 무연고청소년 보호자로 선정된 경우

3. 법 제11조의2제3항에 따른 무연고청소년 보호자의 변경 및 취소의 경우

⑤ 통일부장관, 하나원장, 재단 이사장, 보호자 및 규칙 제1조의2에 따른 민간단체는 필요한 경우 무연고청소년의 보호 및 지원과 관련된 정보를 상호 공유할 수 있다.

제8조(보호자의 변경 및 취소) ① 영 제25조의2제2항에 따라 통일부장관은 무연고청소년 또는 그 보호자의 신청이 있는 경우, 위원회의 심의를 거쳐 무연고청소년의 보호자를 변경하여 선정하거나 보호자의 선정을 취소할 수 있다. 이 경우 법 제11조의2제2항을 따른다.

② 제1항에도 불구하고, 무연고청소년의 보호자(영 제25조의2제1항나목은 제외한다)는 보호를 시작한 날로부터 6개월 이내에는 특별한 사유가 없는 경우 무연고청소년에 대한 보호자의 변경을 신청할 수 없다.

③ 통일부장관은 제1항에 따라 무연고청소년의 보호자가 변경 또는 취소된 경우, 그 결과를 재단 이사장에게 통보한다.

제9조(자료의 협조) ① 재단 이사장은 법 제30조제4항제8호에 따라 정기적으로 무연고청소년의 보호현황에 대한 실태조사를 실시하여 그 결과를 통일부장관에게 공유한다.

② 제1항에서 규정한 사항 외에, 통일부장관은 무연고청소년의 보호를 위하여 필요한 경우 보호자 및 재단 이사장에게 관련 자료를 요청할 수 있다. 이 경우 자료 요청을 받은 주체는 특별한 사유가 없으면 이에

협조하여야 한다.

제10조(재검토기한) 이 규정은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 재검토하여야 한다.